



Data da Sessão: 10/11/2022 Pauta: 73

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0006968-36.2018.4.01.3400/DF

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: AGLAIS ROCHA CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização nacional suscitado pela UNIÃO, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Distrito Federal em sede de juízo de retratação que, rejeitando a alegação de prescrição suscitada pela União, reconheceu ao autor o direito ao reajuste de 47,11% (adiantamento de PCCS reconhecido pela Justiça do Trabalho), no período de 01/1991 a 08/1992.

Em suas razões, alega divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Turma Nacional de Uniformização, segundo o qual o ajuizamento de ação coletiva apenas interromperia a prescrição para o ajuizamento da ação individual, não interrompendo os efeitos da prescrição de parcelas pretéritas. Entende a União, portanto, que relativamente às parcelas pretéritas, deve se reconhecer a prescrição quinquenal, a contar do ajuizamento da ação individual, em razão do que estariam fulminadas pela prescrição todas as verbas perseguidas nos presentes autos.

O pedido de uniformização foi inadmitido pelo Juiz Coordenador das Turmas Recursais do Distrito Federal. Posteriormente, contudo, foi admitido pelo Ministro Presidente da Turma Nacional de Uniformização, em sede de agravo.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A questão em discussão no pedido de uniformização diz respeito à ocorrência ou não da prescrição, relativamente à pretensão de recebimento de diferenças decorrentes do reajuste de 47,11% (adiantamento de PCCS reconhecido pela Justiça do Trabalho), no período de 01/1991 a 08/1992, tendo em vista que a presente ação individual foi ajuizada no ano de 2018.



Data da Sessão: 10/11/2022 Pauta: 73

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Especificamente, discute-se os efeitos da interrupção da prescrição, em razão do ajuizamento de demanda trabalhista coletiva, na qual houve o reconhecimento do direito ao reajuste em questão, nos termos da Lei nº 7.686/1988, para os servidores públicos submetidos ao regime da CLT, antes da transposição para o Regime Jurídico Único.

Da análise do recurso, restou demonstrada a divergência jurisprudencial, uma vez que a União trouxe paradigma da Turma Nacional de Uniformização (PEDILEF nº 5003633-94.2016.4.04.7122 – Tema 184 dos representativos de controvérsia), no qual se adotou entendimento no sentido de que a propositura de ação coletiva interrompe o prazo prescricional, para fins de ajuizamento da ação individual. Nada obstante, no que diz respeito à prescrição para a cobrança de parcelas pretéritas, entendeu que esta deve ser aferida a partir do ajuizamento da respectiva ação individual.

Carreou, ainda, paradigmas do Superior Tribunal de Justiça (REsp 865.289, 1.629.741 e 1.195.707), relativos à mesma questão aqui discutida, em que se decidiu que o marco inicial da prescrição para a propositura de ação individual seria o trânsito em julgado da demanda trabalhista, em fevereiro de 2000, passando então a se contar a prescrição pela metade (dois anos e meio).

Diante da relevância do tema e da quantidade significativa de ações versando sobre a mesma matéria, havendo indicação da Presidência desta Turma Nacional de expressivo número de processos sobrestados sobre a questão, entendo apropriado que a questão seja analisada por este Colegiado, sob o regime dos representativos de controvérsia, nos termos do que dispõe o art. 16 do Regimento Interno desta Turma Nacional.

Proponho, assim, a seguinte questão jurídica a ser dirimida no incidente: *“definir os efeitos da interrupção da prescrição operada por anterior ação coletiva sobre a propositura de ação individual que tenha por objeto a obtenção de diferenças relativas ao reajuste de 47,11% (adiantamento de PCCS reconhecido pela Justiça do Trabalho), no período de 01/1991 a 08/1992”.*

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL** e de **AFETÁ-LO** como representativo da controvérsia, determinando que a Secretaria da Turma promova as diligências a que alude o artigo 16 do RITNU. É como voto.

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?

0006968-36.2018.4.01.3400

900000214494.V2 ORN.TNU© ORN.TNU



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 73

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000214494v2** e do código CRC **eb13dcce**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ODILON ROMANO NETO

Data e Hora: 11/11/2022, às 17:57:56

0006968-36.2018.4.01.3400

900000214494.V2 ORN.TNU© ORN.TNU



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 73
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0006968-36.2018.4.01.3400/DF**

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: AGLAIS ROCHA CARNEIRO

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 47,11% RELATIVO A ADIANTAMENTO DO PCCS. PERÍODO DE JANEIRO DE 1991 A AGOSTO DE 1992. EFEITOS DA INTERRUÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR ANTERIOR AÇÃO COLETIVA. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA: “DEFINIR OS EFEITOS DA INTERRUÇÃO DA PRESCRIÇÃO OPERADA POR ANTERIOR AÇÃO COLETIVA SOBRE A PROPOSITURA DE AÇÃO INDIVIDUAL QUE TENHA POR OBJETO A OBTENÇÃO DE DIFERENÇAS RELATIVAS AO REAJUSTE DE 47,11% (ADIANTAMENTO DE PCCS RECONHECIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO), NO PERÍODO DE 01/1991 A 08/1992”.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL e AFETÁ-LO como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "definir os efeitos da interrupção da prescrição operada por anterior ação coletiva sobre a propositura de ação individual que tenha por objeto a obtenção de diferenças relativas ao reajuste de 47,11% (adiantamento de PCCS reconhecido pela Justiça do Trabalho), no período de 01/1991 a 08/1992".

Brasília, 10 de novembro de 2022.



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 73
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000214495v3** e do código CRC **6daa2af9**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ODILON ROMANO NETO

Data e Hora: 11/11/2022, às 17:57:57

0006968-36.2018.4.01.3400

900000214495 .V3 ORN.TNU© VCL.TNU